

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

**LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA**

Le banche popolari

Punto 7 del programma — i residui elementi di specialità: le banche popolari

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

9 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Le banche popolari	1
1.1	D1 — Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari	1
1.2	D2 — Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata . .	3
1.3	D3 — L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale	4
1.4	D4 — Il voto capitario	5
1.5	D5 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe	6
1.6	D6 — L'art. 31: trasformazioni e fusioni	7
1.7	D7 — Il d.l. 3/2015: struttura, contenuto e ratio della riforma	9
1.8	D8 — La soglia dell'attivo: dagli otto ai sedici miliardi	10
1.9	D9 — Il vaglio della Corte costituzionale: la sentenza n. 99 del 2018	11

1 | Le banche popolari

Questo capitolo copre la disciplina delle banche popolari contenuta nella Sezione I del Capo V del Titolo II del Testo unico bancario, cioè negli artt. 29-32-ter TUB, letti insieme all'art. 28 (norma comune a tutte le banche cooperative) e all'art. 150-bis, che seleziona le disposizioni del codice civile sulle cooperative applicabili alla banca popolare. Il cuore della materia è però il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33: la riforma che ha introdotto la soglia massima dell'attivo, l'obbligo di trasformazione in società per azioni e il potere della Banca d'Italia di limitare il rimborso delle azioni al socio recedente. Il docente entra quasi sempre dalla stessa porta: chiede se la banca popolare sia ancora una cooperativa e perché. È una domanda-trappola, perché pretende che lo studente distingua la forma giuridica cooperativa — che resta, con il voto capitario come marchio inequivocabile — dalla mutualità prevalente, che alle popolari non appartiene. Da lì si passa agli artt. 29-32-ter articolo per articolo, poi alla riforma del 2015 e al contenzioso che ne è seguito davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Il filo logico da tenere è questo: la banca popolare nasce come cooperativa di credito urbana, si trasforma nel tempo in impresa bancaria di rilievo nazionale conservando però una governance da cooperativa, e la riforma del 2015 interviene proprio sulla frattura fra dimensione dell'impresa e struttura proprietaria. Ogni istituto degli artt. 29-32-ter va quindi spiegato due volte: che cosa dice oggi la norma, e a quale interesse pubblico risponde. Attenzione a non sconfinare nella vigilanza prudenziale, che è materia del secondo modulo: qui la si richiama solo per rinvio, quando serve a spiegare il rimborso delle azioni. Un avvertimento sulle fonti, che vale per tutto il capitolo: il materiale didattico in circolazione (appunti del 2022, slide fra il 2016 e il 2023) è in più punti superato dal TUB consolidato al 22 gennaio 2026, che recepisce il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026. Dove ciò accade — soglia dell'attivo, art. 36 sulle fusioni delle BCC, art. 57 sulle autorizzazioni — conviene dirlo esplicitamente: il programma valuta anche l'attitudine a consultare le fonti normative, e segnalare il disallineamento vale più che ripetere la versione vecchia.

1.1. D1 — Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari

Domanda. Ci dica che cosa sono le banche popolari, da dove nascono e come si collocano nel sistema del Testo unico bancario.

Risposta da dare. Le banche popolari sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, disciplinate dalla Sezione I del Capo V del Titolo II del TUB, che oggi comprende gli artt. da 29 a 32-ter — essendosi aggiunti nel 2021 l'art. 32-bis sulla morte del socio e l'art. 32-ter sui criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso —, cui si affiancano l'art. 28, comune a tutte le banche cooperative, e l'art. 150-bis. Appartengono, insieme alle banche di credito cooperativo, alla categoria delle banche cooperative, che l'art. 28, comma 1, TUB riserva a questi due soli tipi.

Spiegazione. Le banche popolari sono il prodotto italiano del movimento del credito cooperativo urbano che attraversa l'Europa continentale nella seconda metà dell'Ottocento. Nascono per dare accesso al credito a piccoli commercianti, artigiani e professionisti delle città, in un'epoca in cui la banca ordinaria serviva la grande impresa e il commercio internazionale. È la stessa radice che in Germania produce le **Volksbanken** e, su un versante affine, le Sparkassen, e che nel mondo anglosassone si manifesta nelle Savings and Loan Associations: il materiale del corso sottolinea proprio che la cooperazione bancaria a vocazione mutualistica è un tratto strutturale di tutti i sistemi bancari avanzati, e non un'anomalia italiana.

Ciò che occorre mettere a fuoco all'orale è il divaricarsi, nel tempo, fra questa origine e l'esito. Le banche di credito cooperativo — che nascono nello stesso secolo come casse rurali, con lo scopo di sottrarre agricoltori e artigiani all'usura — hanno conservato il legame con il territorio e con i soci. Le popolari, invece, hanno percorso una traiettoria di crescita dimensionale che le ha portate, in diversi casi, a diventare gruppi bancari quotati, con decine di migliaia di soci, operativi sull'intero territorio nazionale. La forma giuridica è rimasta cooperativa; la sostanza economica è diventata quella di una grande impresa bancaria.

Sistematicamente, la collocazione nel Capo V è significativa. Il legislatore del 1993 non ha inserito le popolari fra le banche speciali per attività, ma fra le banche che si distinguono per **forma societaria**. Da qui discende che le popolari sono banche a tutti gli effetti: possono esercitare l'intera gamma delle attività ammesse al mutuo riconoscimento, non hanno vincoli di operatività territoriale, non hanno vincoli di operatività prevalente con i soci. La specialità è tutta nell'organizzazione societaria: voto capitario, tetto al possesso azionario, clausola di gradimento, limiti alla distribuzione degli utili. È per questo che il punto 7 del programma le tratta come «residui elementi di specialità»: ciò che resta di un modello dopo che l'apertura del mercato bancario ne ha eroso ogni altra differenza.

Va infine detto subito che il quadro è oggi il risultato di una stratificazione, che il materiale del corso ricostruisce puntualmente: il TUB del 1993; il d.lgs. 310/2004 che introduce l'art. 150-bis; le disposizioni di vigilanza sul governo societario del 2008, dirette a favorire la dialettica interna agli organi e ad agevolare la partecipazione dei soci alle assemblee; il d.lgs. 91/2012, che modifica l'art. 135 TUF per affermare che le percentuali richieste per l'esercizio dei diritti nelle cooperative si riferiscono al numero dei soci e non al capitale; la l. 221/2012 che innalza dallo 0,5 all'1 per cento il tetto al possesso azionario; e infine il d.l. 3/2015, la riforma che ha cambiato il volto del comparto.

1.2. D2 — Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata

Domanda. Le banche popolari possono ancora dirsi società cooperative? E che cosa significa che non sono cooperative a mutualità prevalente?

Risposta da dare. Sul piano della forma giuridica la risposta è affermativa e non ammette dubbi: l'art. 29, comma 1, TUB prescrive che le banche popolari siano costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e l'art. 30, comma 1, conserva il voto capitario, che è il tratto identificativo inequivocabile della cooperativa. Sul piano della mutualità, invece, la risposta è negativa: l'art. 28, comma 2-bis, riserva la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente alle sole banche di credito cooperativo, e l'art. 150-bis, comma 2, esclude espressamente l'applicazione alle popolari degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., che della mutualità prevalente costituiscono la definizione, il criterio di verifica e le clausole statutarie.

Spiegazione. La questione è dibattuta da decenni ed è la porta d'ingresso preferita del docente. Occorre sciogliere l'equivoco distinguendo due piani. Il primo è quello **tipologico-societario**: la banca popolare è una cooperativa perché la legge la vuole tale e perché ne conserva il connotato organizzativo essenziale, cioè la democrazia societaria fondata sul voto per testa. Il secondo è quello dello **scopo mutualistico effettivo**: qui la banca popolare ha perso quasi tutto. Non ha vincoli di operatività prevalente con i soci; non ha vincoli territoriali; non deve devolvere una quota di utili ai fondi mutualistici; il cliente di una popolare non riceve, di regola, un trattamento economico diverso da quello che riceverebbe da una banca s.p.a.

Il segno più evidente di questa attenuazione sta nella disciplina degli utili. L'art. 32, comma 1, TUB impone alla popolare di destinare a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali; l'art. 37, comma 1, impone alla BCC di destinarne almeno il settanta per cento. È una differenza di un ordine di grandezza, e dice tutto sulla diversa intensità del vincolo mutualistico: la BCC accumula patrimonio indivisibile, la popolare può distribuire.

Un secondo segno sta nella tecnica dell'art. 150-bis. Il comma 2 elenca in modo analitico le disposizioni codicistiche sulle cooperative che alle popolari non si applicano, e in quell'elenco figurano proprio le norme-cardine della mutualità prevalente e dei controlli interni tipici del modello cooperativo puro. La lettura a contrario della norma — che il docente apprezza — mostra però che alcune disposizioni restano: fra queste l'art. 2524 c.c. sulla variabilità del capitale, per cui l'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo, e l'art. 2528 c.c., di cui l'art. 150-bis, comma 2, esclude soltanto il terzo e il quarto comma: resta quindi applicabile il comma 2, che impone al nuovo socio di versare, oltre l'importo dell'azione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea — ed è l'articolo nel suo insieme, per rubrica e contenuto, a esprimere il carattere aperto della società.

La **porta aperta** resta dunque, ma va misurata per quello che è: nelle popolari è l'elemento cooperativo più eroso, perché lo stesso art. 150-bis, comma 2, esclude l'art. 2528, terzo e quarto comma, c.c., cioè i commi che nella cooperativa di diritto comune impongono agli amministratori

di motivare entro sessanta giorni il rigetto della domanda e consentono all'aspirante socio di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, e perché l'art. 30, comma 5, ammette una clausola di gradimento che al consiglio consente il rigetto. Ciò che sopravvive è dunque la variabilità del capitale e il principio di ammissibilità di nuovi soci, non un diritto all'ingresso. Il tratto che continua a certificare la natura cooperativa resta perciò il voto capitaro dell'art. 30, comma 1, come si è detto in apertura; la porta aperta lo accompagna e lo rende coerente, ma non lo sostituisce.

Il giudizio che conviene esprimere, e che la fascia alta di voto premia, è che ci si trovi davanti a una cooperativa a **mutualità spuria o attenuata**: la mutualità non è più il fine dell'impresa, ma sopravvive come principio di organizzazione del potere sociale. È esattamente questa sopravvivenza di una governance mutualistica dentro imprese di dimensione non più mutualistica ad aver giustificato, agli occhi del legislatore del 2015, l'intervento di riforma.

1.3. D3 — L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale

Domanda. Che cosa prescrive l'art. 29 del TUB quanto alla forma societaria e alle azioni della banca popolare? E quale capitale serve per costituirne una?

Risposta da dare. L'art. 29, comma 1, TUB stabilisce che le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; il comma 2 prescrive che il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. Quanto al capitale iniziale, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia lo fissano in dieci milioni di euro, lo stesso importo richiesto alle banche in forma di società per azioni.

Spiegazione. La formula del comma 1 merita di essere spaccettata, perché condensa tre scelte. **Cooperativa**, e quindi soggetta al Capo V e non al diritto delle s.p.a. **Per azioni**, e non per quote: il capitale è diviso in azioni, il che consente la circolazione dei titoli, la quotazione e l'emissione di strumenti computabili nel capitale primario. **A responsabilità limitata**, formula che oggi appare pleonastica ma che ha un senso storico preciso: la legge bancaria del 1936 ammetteva ancora cooperative di credito a responsabilità illimitata, e il TUB ha chiuso definitivamente quella possibilità.

Il **comma 2** fissa il valore nominale minimo dell'azione in due euro. La ratio è duplice: garantire un minimo di consistenza patrimoniale al titolo ed evitare la polverizzazione del capitale in frazioni irrilevanti. Il confronto con la BCC è istruttivo e il docente lo chiede spesso: l'art. 33, comma 4, TUB fissa per le BCC un valore nominale compreso fra venticinque e cinquecento euro, cioè un minimo più alto e soprattutto un **massimo**, che per le popolari non esiste. La presenza di un tetto per le BCC si spiega con il localismo — si vuole evitare che il titolo diventi troppo costoso per il socio del territorio; l'assenza di un tetto per le popolari conferma che il legislatore le ha pensate come imprese capaci di crescere.

Quanto al **capitale iniziale**, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione II della Circolare n. 285, stabiliscono in dieci milioni di euro l'ammontare minimo per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva, e in cinque milioni per le banche di credito cooperativo. La stessa Sezione ricorda che nella banca popolare la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare i limiti dell'art. 30 TUB e ribadisce il valore nominale minimo di due euro. La Circolare motiva la scelta dei livelli con la duplice esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Vale la pena aggiungere due commi spesso trascurati. Il **comma 3** dell'art. 29, che riservava esclusivamente ai competenti organi sociali la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, è stato **abrogato** dal d.l. 3/2015. La ratio non va cercata nella s.p.a. risultante dalla trasformazione, alla quale l'art. 29 comunque non si applicherebbe più: l'abrogazione opera sulle popolari che restano tali e rimuove il divieto di meccanismi di nomina diversi dalla deliberazione degli organi sociali — si pensi ai diritti amministrativi attribuibili ai titolari degli strumenti finanziari dell'art. 2526 c.c. È dunque un tassello del disegno di apertura della popolare al mercato del capitale. Si noti che la regola sopravvive invece per le BCC, dove l'art. 33, comma 3, la conserva, fatte salve le previsioni degli artt. 150-ter e 37-bis, comma 3. Il **comma 4** dichiara inapplicabili alle popolari le disposizioni del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, la cosiddetta legge Basevi sulla cooperazione: un'ulteriore conferma della specialità del regime bancario rispetto al diritto comune della cooperazione.

1.4. D4 — Il voto capitaro

Domanda. Ci parli del voto capitaro nelle banche popolari: fondamento normativo, ratio e conseguenze sul tipo societario.

Risposta da dare. L'art. 30, comma 1, TUB dispone che ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. È la regola del voto per testa, che nelle banche popolari non ammette eccezioni statutarie e che costituisce il tratto che, più di ogni altro, certifica la natura cooperativa dell'ente. Nelle BCC la regola è identica ed è contenuta nell'art. 34, comma 3.

Spiegazione. Il voto capitaro rovescia il principio plutocratico della società per azioni, dove il potere di voto è proporzionale al conferimento. Nella cooperativa il socio conta in quanto persona e non in quanto capitalista: è il riflesso organizzativo dello scopo mutualistico. Questa scelta ha una conseguenza immediata e decisiva: il **capitale non è strumento di controllo**. Chi acquista azioni di una banca popolare non acquista potere, ma soltanto diritti patrimoniali e un voto identico a quello di chi possiede una sola azione.

Da qui discende l'effetto che il materiale del corso, riprendendo l'audizione del Presidente della Consob davanti alla Camera dei deputati dell'11 febbraio 2015, nell'ambito dell'esame della conversione del d.l. 3/2015, pone a fondamento della riforma: il voto capitaro frena le evoluzioni negli assetti di controllo e limita l'efficienza del mercato del controllo societario come strumento di pressione sugli amministratori, perché per assumere il controllo occorrerebbe l'accordo di un

numero altissimo di soci. Su questa base si è costruita la diagnosi di autoreferenzialità degli amministratori, che è però il tema della contendibilità e delle criticità di governance e che mi riservo di svolgere partitamente se la Commissione lo desidera.

Qui basti fissare il punto di diritto, che è il vero oggetto della domanda: il voto capitaro non è una regola di funzionamento dell'assemblea ma un **elemento del tipo societario**, sicché il legislatore del 2015 non ha potuto correggerlo dall'interno e ha dovuto agire sul tipo. È una precisazione decisiva, perché spiega l'architettura della riforma: il d.l. 3/2015 non ha abolito il voto capitaro né lo ha temperato, ma ha imposto alle popolari sopra una certa dimensione di uscire dal tipo cooperativo. Il voto capitaro cade, in quelle banche, solo come conseguenza del mutamento di tipo.

Il carattere inderogabile della regola merita un'ulteriore sottolineatura, perché è ciò che la distingue dal diritto comune delle cooperative. L'art. 30, comma 1, non riserva allo statuto alcuna facoltà derogatoria e non distingue secondo la natura del socio: la formula «qualunque sia il numero delle azioni possedute» copre tanto la persona fisica quanto la persona giuridica. È norma speciale e imperativa, posta a presidio del tipo, e le disposizioni codicistiche sulle cooperative operano solo in quanto compatibili con essa.

Va infine osservato che il voto capitaro non opera da solo. Esso si accompagna al tetto al possesso azionario dell'art. 30, comma 2, che impedisce a monte l'accumulazione del capitale, e alla clausola di gradimento dell'art. 30, comma 5, che filtra l'ingresso nella compagine: sono i tre pilastri della governance della popolare, e vanno tenuti distinti perché operano su piani diversi — il potere di voto, la quantità di azioni detenibili, l'acquisto della qualità di socio.

1.5. D5 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe

Domanda. Illustri la disciplina del limite al possesso azionario nelle banche popolari e le deroghe previste.

Risposta da dare. L'art. 30, comma 2, TUB stabilisce che nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'uno per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. È la cosiddetta soglia di possesso, che affianca il voto capitaro nel preservare il carattere diffuso e non concentrato della compagine sociale.

Spiegazione. La disciplina è costruita su tre livelli. Il **limite legale** è l'uno per cento; lo statuto può abbassarlo, ma non al di sotto dello 0,5 per cento; il limite non può invece essere innalzato. Questa forbice fra 0,5 e 1 per cento è il risultato della l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha portato all'uno per cento il tetto in precedenza fissato allo 0,5, lasciando ai singoli statuti la scelta del livello più congruo rispetto alla dimensione e alle caratteristiche della banca.

Il **meccanismo sanzionatorio** è peculiare e va spiegato con cura. Appena rileva il superamento del limite, la banca contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti

devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. La sanzione, dunque, non colpisce il voto — e non potrebbe, perché il voto è comunque uno solo, quale che sia il numero di azioni possedute — ma colpisce il **profilo patrimoniale**: dividendi e ogni altro provento maturato sulle azioni in eccesso sono incamerati dalla banca. È un'applicazione elegante del principio per cui la sanzione deve colpire là dove si trova l'utilità perseguita dal trasgressore.

Le **deroghe** sono due. Il comma 2-bis consente agli statuti di fissare al tre per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che alla data di entrata in vigore della disposizione detenessero già una partecipazione superiore ai limiti del comma 2, purché il superamento derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che la partecipazione non può essere incrementata. La norma fa poi salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria delle fondazioni e le autorizzazioni richieste da altre norme di legge. È una deroga a doppia condizione — soggettiva e storica — e non una franchigia generale. Il comma 3 esclude poi dal divieto gli **organismi di investimento collettivo in valori mobiliari**, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi: la ratio è che l'OICVM non è un socio-imprenditore ma un gestore di risparmio altrui, e la sua partecipazione non altera gli equilibri di potere interni.

La ratio complessiva dell'istituto, sottolineata dal materiale del corso, è preservare lo spirito cooperativo evitando il formarsi di posizioni di dominio economico; la soglia si spiega, dicono gli appunti, con la volontà di far emergere l'elemento mutualistico, che si realizza proprio in ragione del numero elevato dei soci. Dove il voto capitaro neutralizza il potere del capitale, il tetto di possesso ne impedisce a monte l'accumulazione, e insieme concorrono a fare della banca popolare un ente a proprietà strutturalmente frazionata.

1.6. D6 — L'art. 31: trasformazioni e fusioni

Domanda. Come si delibera la trasformazione di una banca popolare in società per azioni? E che cosa prevedeva il regime anteriore?

Risposta da dare. L'art. 31 TUB, nella formulazione sostituita dal d.l. 3/2015, prevede che le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, le fusioni cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie e le diverse determinazioni di cui all'art. 29, comma 2-ter, siano deliberate in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca, e in seconda convocazione con la stessa maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Spiegazione. Occorre partire dal regime anteriore, perché il docente lo chiede. Prima della riforma del diritto societario del 2003 vigeva per le società cooperative un **divieto di trasformazione e di fusione eterogenea**: la cooperativa non poteva mutare in società lucrativa. Per

le banche popolari quel divieto era derogabile, ma soltanto in tre casi alternativi fra loro — nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema — e con l'intervento autorizzativo della Banca d'Italia.

Qui va però fatta una precisazione che vale un gradino di voto. La riforma del 2003 ha ammesso in via generale le trasformazioni e le fusioni eterogenee delle cooperative, **ma l'art. 31 TUB non ne fu toccato**: nel testo in vigore fino al 2015 continuava a leggersi che «la Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni». Le tre condizioni e il filtro autorizzativo sono rimasti in vigore fino al d.l. 3/2015, che ha sostituito integralmente l'articolo, sostituendo al filtro autorizzativo sostanziale i **quorum assembleari rafforzati**. Chi dicesse che le tre condizioni sono cadute «nel 2003» cadrebbe nella domanda-trappola.

La disciplina attuale è dunque **permissiva sul piano sostanziale e rigorosa sul piano dei quorum**. Non occorre più dimostrare una delle tre condizioni: la trasformazione in s.p.a. e la fusione da cui risulti una s.p.a. sono operazioni deliberabili dall'assemblea. Ciò che la legge presidia è il procedimento. Il quorum deliberativo dei due terzi dei voti espressi è alto e vale in entrambe le convocazioni; il **quorum costitutivo** del decimo dei soci vale invece solo in prima convocazione. È una scelta che merita un commento critico: in seconda convocazione la trasformazione può essere deliberata qualunque sia il numero dei soci intervenuti, il che significa che in una popolare con centinaia di migliaia di soci una minoranza assai ristretta può decidere il mutamento del tipo societario. Il legislatore ha evidentemente privilegiato la fattibilità dell'operazione rispetto alla rappresentatività della decisione — scelta coerente con il disegno del 2015, che alla trasformazione voleva arrivare.

Il **comma 2** richiama, in caso di recesso, quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter: il socio che receda a seguito della trasformazione vede il proprio diritto al rimborso assoggettato alle limitazioni stabilite dalla Banca d'Italia. È il raccordo decisivo fra la disciplina societaria e quella prudenziale, e serve a evitare che l'esercizio di massa del recesso dissemi la banca proprio nel momento della trasformazione.

Il **comma 3** rinvia agli artt. 56 e 57 TUB: l'art. 56 impone che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni statutarie non contrastino con una sana e prudente gestione; l'art. 57 sottopone ad autorizzazione della Banca d'Italia le fusioni in cui la società incorporante è una banca italiana e le scissioni in cui la società scissa è una banca italiana, e dal 9 gennaio 2026 ne detta anche i criteri sostanziali. La trasformazione di una popolare non è quindi un'operazione puramente privatistica: passa in ogni caso per il filtro dell'autorità di vigilanza.

1.7. D7 — Il d.l. 3/2015: struttura, contenuto e ratio della riforma

Domanda. Ci illustri il decreto legge 3 del 2015 sulle banche popolari: che cosa ha modificato e con quale ratio.

Risposta da dare. Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, n. 19, e convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, reca «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» ed è noto come decreto Investment compact. L'art. 1, rubricato «Banche popolari», è la norma che ha riformato il comparto, intervenendo su quattro articoli del TUB: l'art. 28, l'art. 29, l'art. 31 e l'art. 150-bis.

Spiegazione. Conviene esporre il contenuto seguendo l'ordine del decreto. La **lettera a)** ha aggiunto all'art. 28 il comma 2-ter sulla limitazione del diritto al rimborso delle azioni, poi sostituito dal d.lgs. 72/2015 nella formulazione oggi vigente. La **lettera b)** ha inserito nell'art. 29 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater — la soglia dell'attivo, la procedura in caso di superamento, il potere regolamentare della Banca d'Italia — e ha abrogato il comma 3, che riservava agli organi sociali la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. La **lettera c)** ha sostituito integralmente l'art. 31, introducendo i quorum rafforzati per trasformazioni e fusioni. La **lettera d)** ha inciso sull'art. 150-bis: ha modificato il comma 1, ha sostituito il comma 2 con l'elenco analitico delle disposizioni codicistiche inapplicabili alle popolari, e ha sostituito il comma 2-bis con la regola delle deleghe fra dieci e venti.

Vanno poi ricordati i due commi di **diritto transitorio**, che il docente apprezza perché quasi nessuno li cita. Il comma 2 dell'art. 1 dispone che, in sede di prima applicazione, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto si adeguino a quanto stabilito dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, TUB **entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia** ai sensi del medesimo art. 29. Quelle disposizioni sono state inserite con il 9° aggiornamento della Circolare n. 285 del 9 giugno 2015, che ha introdotto nella Parte Terza il nuovo Capitolo 4 «Banche in forma cooperativa»: il termine dei diciotto mesi decorre dunque da quella data.

Il comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione, merita di essere esposto in tutti i suoi elementi. Consente agli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione di prevedere, fino a un termine indicato nello statuto e comunque non successivo a **ventiquattro mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione, che nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al **cinque per cento** del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. Ai fini del computo si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona, e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a soggetto diverso dal titolare; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate. Due precisazioni vanno aggiunte perché il testo le contiene e il docente

può chiederle: il **controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 23 TUB**, e non nei casi dell'art. 2359 c.c.; e le **azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea**. In caso di violazione, la delibera assembleare è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. se la maggioranza non sarebbe stata raggiunta senza la violazione.

La **ratio** emerge dal preambolo e dal dibattito parlamentare documentato nel materiale del corso. Da un lato la straordinaria necessità e urgenza di avviare l'adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo; dall'altro l'obiettivo di consentire alle popolari di reperire più agevolmente risorse sul mercato dei capitali, in vista di un rafforzamento dei coefficienti patrimoniali. Il passaggio al modello della società per azioni — si sosteneva — rende più agevole la **contendibilità del controllo**, incide positivamente su efficienza e redditività del comparto e ne accresce l'attrattiva per gli investitori istituzionali.

1.8. D8 — La soglia dell'attivo: dagli otto ai sedici miliardi

Domanda. Qual è oggi il limite dimensionale di una banca popolare? Ci dica anche come quel limite è cambiato nel tempo.

Risposta da dare. L'art. 29, comma 2-bis, TUB, nella formulazione in vigore dal 27 marzo 2024, stabilisce che l'attivo della banca popolare non può superare **sedici miliardi di euro** e che, se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. La soglia originariamente introdotta dal d.l. 3/2015 era di otto miliardi ed è stata raddoppiata dall'art. 18, comma 1, della l. 5 marzo 2024, n. 21.

Spiegazione. Questo è il punto su cui occorre essere chirurgici, perché il materiale didattico in circolazione — appunti e slide anteriori al 2024 — riporta ancora la soglia di otto miliardi. Chi all'orale dice «otto miliardi» sta citando una norma non più vigente. La soglia vigente è di sedici miliardi, per effetto della legge sui capitali del 2024.

Va anzi segnalata una circostanza che vale come esercizio di consultazione delle fonti, che il programma indica fra i risultati di apprendimento attesi. La Circolare della Banca d'Italia n. 285, nella Parte Terza, Capitolo 4, Sezione I e Sezione II, nel testo risultante dal 50° aggiornamento del 26 agosto 2025, continua a indicare la soglia di **otto miliardi**, sia nella premessa sia nei criteri di determinazione del valore dell'attivo, dove si legge che «in conformità all'art. 29, co. 2-bis del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro». Si tratta di un evidente disallineamento fra norma primaria e norma secondaria, che si risolve secondo il principio di gerarchia: prevale l'art. 29, comma 2-bis, TUB nella formulazione vigente, e la disposizione secondaria va letta come non aggiornata nella parte in cui ripete la cifra superata. È un dato da verificare sul testo attualmente pubblicato dalla Banca d'Italia, ma che nella versione consultata risulta così.

La Circolare spiega anche la **scelta del parametro**: agganciare la soglia al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza assicura coerenza con i criteri usati per determinare la significatività

di una banca nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, e consente di calcolare la soglia su un perimetro e con metodologie coerenti con quelli prudenziali.

Resta da dire perché otto miliardi, in origine. Il materiale del corso osserva che il legislatore avrebbe potuto agganciare la soglia ai trenta miliardi che, ai sensi dell'art. 6, par. 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, valgono come criterio di significatività nel Meccanismo di vigilanza unico, e che scelse invece otto miliardi guardando a quali fossero le popolari allora in difficoltà. È un'osservazione critica importante: la soglia non nasce da un criterio prudenziale astratto, ma da una ricognizione del comparto esistente. Il raddoppio del 2024 conferma indirettamente questa lettura, perché una soglia che può raddoppiare senza che nulla muti nella natura degli enti che vi stanno sotto è un parametro di politica legislativa, non una misura della mutualità.

1.9. D9 — Il vaglio della Corte costituzionale: la sentenza n. 99 del 2018

Domanda. La riforma delle banche popolari è stata portata davanti alla Corte costituzionale. Ci dica che cosa è stato contestato e che cosa ha deciso la Corte.

Risposta da dare. La riforma è stata impugnata in via incidentale nell'ambito del contenzioso amministrativo promosso da associazioni di azionisti contro le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Il giudice amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2018, ha respinto le censure, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

Spiegazione. Conviene esporre le **censure** raggruppandole. La prima investiva l'art. 77 Cost.: si contestava la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per un intervento di riforma strutturale di un intero comparto, attuato per decreto legge. La seconda investiva la disciplina sostanziale sotto il profilo degli artt. 41, 42 e soprattutto 45 Cost., quest'ultimo nella parte in cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei: imporre a una cooperativa di trasformarsi in società lucrativa al superamento di una soglia dimensionale sarebbe stato l'opposto della promozione. La terza investiva l'art. 28, comma 2-ter, TUB, nella parte in cui attribuisce alla Banca d'Italia il potere di limitare il rimborso delle azioni «anche in deroga a norme di legge», per contrasto con la riserva di legge e con la tutela della proprietà, anche nella prospettiva dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alle garanzie convenzionali sul rispetto dei beni.

La **decisione** ha salvato l'impianto della riforma. Sul presupposto dell'urgenza, la Corte ha ritenuto non implausibile la valutazione del Governo, considerato il contesto di fragilità del sistema bancario e la necessità di adeguarlo agli indirizzi europei. Sul parametro dell'art. 45 Cost., il ragionamento è quello più interessante e va esposto per esteso: la tutela costituzionale riguarda la cooperazione **a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata**, sicché

non copre indistintamente qualunque ente che abbia forma cooperativa; e le banche popolari di maggiori dimensioni avevano in larga misura perduto quel carattere, operando come imprese bancarie a tutti gli effetti. La soglia dimensionale, in questa prospettiva, non è arbitraria ma costituisce un criterio ragionevole per distinguere ciò che è ancora cooperazione mutualistica da ciò che non lo è più, e la sua individuazione rientra nella discrezionalità del legislatore. Quanto al potere della Banca d'Italia sul rimborso, la Corte ne ha dato una lettura costituzionalmente orientata, ancorandolo alla sua funzione prudenziale: si tratta di un potere strumentale ad assicurare la computabilità delle azioni nel capitale primario, esercitabile nei limiti di quella finalità e non come potere generale di conformazione del diritto del socio.

Il rilievo di sistema da fare all'orale è che la sentenza n. 99/2018 sposta l'asse della legittimazione del modello cooperativo bancario: non è la forma giuridica a meritare protezione costituzionale, ma la mutualità effettiva. È una lettura che, se portata alle sue conseguenze, rende costituzionalmente fragile ogni rivendicazione di specialità fondata sulla sola veste societaria.